

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN

JUNTA DE DIRECTORES CONSEJO DE TITULARES CONDOMINIO STELLA MARIS Demandantes,	CIVIL NÚM.: SJ2025CV00899
v.	SALA: 804
CORPORACIÓN COLÓN PRIETO Y COMPAÑÍA A, Demandados	SOBRE: INJUNCTION PRELIMINAR Y PERMANENTE; LEY DE CONDOMINIOS, LEY PARA LA REFORMA DEL PROCESO DE PERMISOS (LEY NÚM 161-2009)

MOCION DE DESESTIMACION Y SOLICITUD DE MEDIACION

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE ante este Honorable Tribunal la parte demandada, **Corporación Colón Prieto**, por conducto de su representación legal que suscribe y muy respetuosamente, expone, alega y solicita:

I. INTRODUCCION

Resulta importante traer a la atención de este Honorable Tribunal, para fines de conocer el trasfondo del presente caso, lo siguiente:

Mientras la parte demandada se encontraba en el proceso de remodelación de su **apartamento 10-A**, ocurrió el paso del Huracán Fiona el 18 de septiembre de 2022, donde se alega que se reportaron filtraciones en el apartamento 9-A relacionadas a la remodelación del apartamento 10-A que incluye la terraza abierta. Como consecuencia de dichas filtraciones, el **28 de septiembre de 2022** los titulares del apartamento 9-A presentaron la demanda; *Fitzgerald v. Corp. Colón Prieto v. Junta de Directores*, caso número **SJ2022CV08480**, donde la **Junta de Directores está incluida como tercera demandada**. Dicha demanda, la cual se encuentra en la etapa del descubrimiento de prueba y tiene señalada una vista de status para el **12 de junio de 2026**, en la sala 505 de este tribunal, impacta directamente el resultado de la controversia del recurso extraordinario del caso de epígrafe, en cuanto a las alegaciones de alteraciones sustanciales a la fachada del edificio y apropiación de elementos comunes, que formaron parte de la remodelación en el área de la terraza del apartamento 10-A.¹

¹ La instalación de un “falso techo” y ventanas o “sliding windows” en el apartamento 10-A que en la demanda de epígrafe se presentan como una alteración sustancial a la fachada, son medidas cautelares que se tomaron en la demanda número SJ2022CV08480 y están atendándose en sus méritos en la sala 505 de este Honorable Tribunal de Primera Instancia, sala de San Juan.

Por otro lado, también se encuentra pendiente de adjudicar la Querella ante DACO, Corporación Colón Prieto vs. Junta de Directores y Consejo de Titulares Condominio Stella Maris, Querella Número: **0000048327**, donde se atienden entre otras cosas, una controversia sobre la altura del vuelo del condominio **en el área de la terraza del apartamento 10-A**. Dicha controversia bajo la jurisdicción primaria de DACO, está directamente relacionada a las alegaciones de **alteraciones sustanciales a la fachada del edificio, que forman parte de la controversia del recurso extraordinario del caso de epígrafe**.

No empecé a lo anterior, la parte demandante continúa promoviendo el presente recurso extraordinario de Injunction, intentando obtener un remedio expedito sobre una controversia en torno a la fachada del apartamento 10-A, la cual se está adjudicando en sus méritos como parte de la demanda número SJ2022CV084 que se está ventilando en la sala 505 de este Honorable Tribunal y a la Querella número C-SAN-2025-0022017, bajo la jurisdicción primaria de DACO.

La parte demandante presenta el caso de epígrafe atando las controversias antes expuestas, las cuales se están ventilando en sus méritos en otros foros, **con alegaciones de irregularidades en la otorgación del permiso de construcción a base de lo dispuesto en el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009**. Sin embargo, **resulta improcedente en derecho adjudicar las alegaciones de alteraciones sustanciales a la fachada del edificio y apropiación de elementos comunes, por medio de la Ley Núm. 161, *supra*, por ser un asunto regulado bajo la Ley de Condominios de Puerto Rico**.

En el recurso extraordinario de epígrafe, se están presentando **dos (2) causas de acción**, siendo **la Segunda Causa de Acción el Injunction Estatutario, bajo el Art. 14.1 de la Ley de Reforma de Permisos**. Las alegaciones esbozadas por la parte demandante en cuanto a la segunda causa de acción son las siguientes:

- a. El permiso de construcción número 2022-469715-PCOC-031398, **para la remodelación del apartamento 10-A** (*penthouse -A*), fue expedido al número de catastro de la parcela o finca matriz del Condominio Stella Maris (040-039-0014-01) y no bajo el catastro correspondiente a la propiedad objeto de remodelación; careciendo la parte demandada, de legitimación activa para dicha solicitud conforme a la Sección 2.195 (b) del Reglamento Conjunto vigente.

- b. El costo estimado incluido en la solicitud de permiso, es mucho menor al costo actual y real que las obras de remodelación, instalación de ventanas y el falso techo que fueron instalados en el apartamento 10-A.
- c. La parte demandada incumplió con los requisitos y la notificación que exige el Reglamento Conjunto vigente en su Sección 2.1.9.12 (i), al mantener un rótulo en su entrada que contiene un número de permiso distinto al expedido y al no cumplir con el tamaño ni la forma exigida.

No obstante, la parte demandante en la **segunda causa de acción**, **une alegaciones de irregularidades en la otorgación del permiso de construcción a base de lo dispuesto en el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, con alegaciones relacionadas a alteraciones sustanciales a la fachada del edificio y apropiación de elementos comunes, las cuales son de competencia de la Ley de Condominios de Puerto Rico**. El Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, como cuestión de derecho, no es el vehículo procesal para atender el argumento de cambio de fachada, el cual está regulado por la Ley de Condominios de Puerto Rico, 31 LPRA § 1921. En ese sentido, argüir que las obras realizadas alteraron la fachada y que la causa de dicho asunto fue la otorgación del permiso en cuestión, es totalmente improcedente en derecho y en su consecuencia, **la controversia sobre alteraciones sustanciales a la fachada del edificio debe ser desestimada de la segunda causa de acción**.

Establecido ese hecho, en lo pertinente al *Injunction Estatutario*, bajo el Art. 14.1 de la Ley de Reforma de Permisos, debemos destacar que en el presente caso existe un permiso oficial otorgado por autoridad competente, el cual se encuentra revestido de una presunción de legalidad y corrección, que detalla los aspectos necesarios para constatar su validez. Por tanto, por medio de la presente Moción de Desestimación solicitamos, como cuestión de derecho, la desestimación de la Segunda Causa de Acción de la Demanda Enmendada a tenor con lo dispuesto por la Regla 10.2, incisos (1) y (5) de las de Procedimiento Civil.²

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LA DESESTIMACIÓN

A. Regla 10.2 de Procedimiento Civil

Nuestro ordenamiento procesal civil le permite a la persona contra la cual se ha presentado una reclamación judicial, solicitar la desestimación de dicha causa de acción cuando de las alegaciones de la demanda surja, que alguna defensa afirmativa derrota la pretensión del demandante.³

² 32 LPRA Ap. V.

³ *Eagle Sec. Police, Inc. v. Dorado*, 211 DPR 70 (2023).

De manera particular, la Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, según enmendadas, le permite a una parte demandada solicitar la desestimación cuando alegue alguna de las siguientes defensas:

- (1) falta de jurisdicción sobre la materia;**
- (2) falta de jurisdicción sobre la persona;
- (3) insuficiencia del emplazamiento;
- (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento;
- (5) dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio;**
- (6) dejar de acumular una parte indispensable.⁴ (Énfasis nuestro)

Una moción de desestimación amparada en la regla antes citada tiene como propósito aligerar la tramitación de los casos civiles. Es norma reiterada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico que, frente a una moción de desestimación fundamentada en que deja de exponer una reclamación que justifica la concesión de un remedio, se tienen que “tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y considerarlos de la forma más favorable para la parte demandante”.⁵ Cabe destacar que al realizar este ejercicio, solo se podrán entender como ciertos aquellos hechos que fueran correctamente alegados sin considerar las alegaciones con contenido hipotético”.⁶

Luego, debe determinar si, basado en los hechos que aceptó como ciertos, la demanda establece una reclamación plausible que justifique la concesión de un remedio.⁷ Si el Tribunal determina que la reclamación no cumple con el estándar de plausibilidad antes mencionado, entonces, debe desestimar la demanda, pues no puede permitir que una reclamación insuficiente proceda bajo el pretexto de que con el descubrimiento de prueba puedan probarse las alegaciones conclusorias.⁸

B. Deferencia Judicial sobre Determinaciones Administrativas

En nuestro ordenamiento jurídico, las decisiones de las agencias administrativas están investidas de una presunción de legalidad y corrección. *Capó Cruz v. Jta. Planificación et al.*, 204 DPR 581, 591 (2020); *García Reyes v. Cruz Auto Corp.*, 173 DPR 870, 893 (2008). Lo anterior se fundamenta en el conocimiento especializado y la experiencia sobre la materia que su ley habilitadora les confiere. *Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R.*, 144 DPR 425, 436 (1997); *Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A.*, 142 DPR 656, 672-673 (1997). En otras palabras, el

⁴ 32 LPRA Ap. V.

⁵ *Cobra Acquisitions, LLC v. Municipio de Yabucoa*, 210 DPR 384 (2022).

⁶ J.A. Echevarría Vargas, *Procedimiento Civil Puertorriqueño*, 2da ed., Colombia, pág. 107 (2012), citando a *García Gómez v. ELA*, 163 DPR 800 (2005).

⁷ *Costas Elena v. Magic Sport Culinary Corp.*, 213 DPR 523 (2023); Véase, además, R. Hernández Colón, *Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil*, 6ta ed., San Juan, LexisNexis, 2017, pág. 307

⁸ *Íd.*

conocimiento especializado de la agencia justifica que se sostengan sus determinaciones. Por lo que, en virtud de nuestro ejercicio de revisión judicial, le debemos gran deferencia a las decisiones emitidas por los foros administrativos. *Pérez López v. Depto. Corrección*, 208 DPR 656, 673-674 (2022); *Super Asphalt v. AFI y otros*, 206 DPR 803, 819 (2021).

Dentro de este contexto, la revisión judicial se limita a determinar si la agencia actuó de forma arbitraria, ilegal, o tan irrazonable que implique abuso de discreción. *OCS v. Point Guard Ins.*, 205 DPR 1005, 1026-1027 (2020); *Rivera Concepción v. A.R.Pe.*, 152 DPR 116, 122 (2000). Esto significa que este Tribunal respetará el dictamen de la agencia, salvo que no exista una base racional que fundamente la actuación administrativa. *ECP Incorporated v. OCS*, 205 DPR 268, 282 (2020); *Misión Ind. P.R. v. J.P.*, 146 DPR 64, 134-135 (1998). Así, la revisión judicial suele limitarse a determinar si: (1) el remedio concedido por la agencia fue el apropiado; (2) las determinaciones de hechos realizadas por la agencia están sostenidas por evidencia sustancial en el expediente administrativo; y (3) si las conclusiones de derecho fueron correctas. *Pacheco v. Estancias*, 160 DPR 409, 431 (2003).

C. El injunction estatutario

El injunction estatutario, es un recurso especial que proviene de un mandato legislativo expreso y que, responde a asuntos particulares que la Asamblea Legislativa ha determinado que ameritan especial atención. *Next Step Medical v. Biomet, Inc.*, 195 DPR 739, 751-752 (2016). Debido a su naturaleza, el injunction estatutario es independiente del *injunction tradicional* y, por consiguiente, exento de la normativa aplicable a este último. *Next Step Medical v. Bromedicon*, supra, pág. 497. Es decir, cónsono con lo que ha resuelto el Tribunal Supremo, los requisitos del *injunction tradicional* son más rigurosos que los requisitos exigidos al *injunction estatutario*. *Íd.*; *CBS Outdoor v. Billboard One, Inc.*, 179 DPR 391, 410 (2010).⁹

El injunction estatutario ha de evaluarse con miras a la letra del artículo facultativo y su jurisprudencia interpretativa, si alguna. Al interponerse una petición de *injunction* al amparo del artículo facultativo, este debe evaluarse según los criterios establecidos en dicho estatuto. De modo que, **al presentarse una petición de *injunction estatutario*, se deberá demostrar que: (1) existe una ley o un reglamento que regula dicho uso o actividad y, (2) que la persona o personas señaladas se encuentran realizando un uso o actividad en**

⁹ Citas de derecho del caso de Consejo de Titulares del Condominio Torrimar Plaza v. Ángel M. Rivera Munich, caso KLCE202300657, del Tribunal de Apelaciones.

violación a esa ley o reglamento. Véase, *CBS Outdoor v. Billboard One, Inc.*, supra; *ARPe v. Rivera*, 159 DPR 429, 445 (2003).

D. Ley Para la Reforma Del Proceso de Permisos de Puerto Rico

La Ley Para la Reforma Del Proceso de Permisos de Puerto Rico, Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9011 *et seq.*, permite a una parte con un interés propietario o personal que pudiese verse afectado, presentar un recurso extraordinario ante el Tribunal de Primera Instancia con el fin de solicitar la revocación de un permiso, la paralización de una obra, la demolición de obras, entre otros remedios. Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9024. El Art. 14.1 dispone:

“La Junta de Planificación, así como cualquier entidad gubernamental concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público o una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de *injunction*, *mandamus*, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: (1) **la revocación de un permiso otorgado**, cuya solicitud se haya hecho **utilizando información incorrecta o falsa**; (2) **la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes**, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; (3) **la paralización de un uso no autorizado**; (4) **la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción**, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

En los casos en los que se solicite la revocación de una determinación final, será parte indispensable en el pleito la entidad o profesional autorizado que haya emitido la determinación final y el dueño del proyecto. Además, en los casos en los que se solicite la revocación de un permiso otorgado por haberse utilizado información incorrecta o falsa y que dicho permiso se haya expedido bajo las disposiciones de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada, dicho ingeniero o arquitecto también será parte indispensable ponle en el pleito...” (Énfasis suplido).

El *injunction* contenido en el Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 es “un mecanismo estatutario, independiente, sumario y limitado”, cuyo propósito fundamental es “hacer viable la efectividad de las leyes y los reglamentos de planificación”. *CBS Outdoor v. Billboard One, Inc.*, 179 DPR 391, 408 (2010); *Plaza las Américas v. N & H*, 166 DPR 631, 646 (2005); *A.R.P.E. v. Rivera*, 159 DPR 429, 443 (2003); *Luan Investment Corp. v. Román*, 125 DPR 533, 544 (1990). La Regla 53 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 53, establece para los recursos extraordinarios de naturaleza especial (no esté incluido en las Reglas 54 a 60 de Procedimiento Civil); “se tramitarán en la forma prescrita en el estatuto correspondiente”, y las disposiciones de las Reglas de Procedimiento Civil aplicaran supletoriamente en todo aquello que no resulte incompatible, o conflictivo.

De igual modo, el Art. 9.10 de la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9019i, dispone sobre la certeza de los permisos e indica lo siguiente:

Se presume la corrección y la legalidad de las determinaciones finales y de los permisos expedidos por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V y por los Profesionales Autorizados. No obstante, cuando medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún otro delito en el otorgamiento o denegación de la determinación final o del permiso, o en aquellos casos en que la estructura represente un riesgo a la salud o la seguridad, a condiciones ambientales o arqueológicas, la determinación final emitida y el permiso otorgado por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por el Profesional Autorizado, deberá ser revocado. La estructura se podrá modificar, conservar o demoler, sólo después de que un Tribunal competente así lo determine y siguiendo con el procedimiento judicial establecido en el Capítulo XIV de esta Ley, además de cumplir con el debido proceso de ley. (Énfasis nuestro)

E. Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios¹⁰

En virtud de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, se crea el Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios (en adelante, Reglamento Conjunto 2020). La Sección 2.1.9.5 establece quienes tendrán Legitimación Activa (Standing) para presentar una solicitud de permiso de construcción.

Mientras que la Regla 2.2.7 del Reglamento Conjunto establece una presunción de corrección y legalidad sobre los permisos expedidos por la OGPe, entre otras instrumentalidades donde dispone:

a. Existe una presunción de corrección y legalidad para las determinaciones finales y los permisos expedidos por OGPe, los PA o los Municipios Autónomos con Jerarquías de la I a la III.

b. Las determinaciones finales y permisos podrán ser revocados por el Tribunal de Primera Instancia, solamente cuando luego de la investigación administrativa correspondiente advenga en conocimiento de que dicha determinación final fue obtenida en violación a las leyes o reglamentos aplicables; o cuando la determinación final fue obtenida legalmente, pero existe evidencia de un incumplimiento a leyes y reglamentos durante su ejecución u operación. (Énfasis Nuestro).

c.

Por otro lado, el Reglamento Conjunto establece aquellas obras que requerirán permisos de construcción y aquellas obras que están exentas de solicitar el mismo. Sobre dicho particular la Regla 3.2.4, Sección 3.2.4.1 dispone específicamente aquellas actividades que no se consideran obras de construcción, entre las que se encuentran: la instalación o cambio de losetas de piso, azulejos, cerámica o cualquier otra terminación de piso o pared; instalación de acústicos y luminarias; Instalación, cambios o sustitución de puertas, ventanas o vitrinas; Instalación de equipos o su relocalización cuando no conlleven instalación de elementos estructurales, mecánicos, plomería o eléctrica; Instalación de equipos o elementos de cocinas y baños, cuando no conlleven instalación de elementos estructurales, mecánicos, plomería o eléctrica; Instalación

¹⁰ Reglamento Número 9233 del 2 de diciembre de 2020

de paredes de “gypsum board” y materiales similares, siempre y cuando no conlleven instalación de elementos estructurales, mecánicos, plomería o eléctrica.

III.ARGUMENTACION

Le corresponde a este Honorable Tribunal determinar si el recurso extraordinario de *Injunction Estatutario* presentado por la parte demandante para su **Segunda Causa de Acción** bajo el Art. 14.1 de la Ley de Permisos de Puerto Rico, cumple con los estándares regulatorios aplicables a la referida Ley y con los pronunciamientos jurisprudenciales. Afirmamos que no. *Veamos.*

Como expusimos previamente, la parte demandante presentó el recurso extraordinario del *Injunction Estatutario* en virtud del Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, *supra* que contempla la paralización o demolición de una obra. Dicha acción supone un remedio que procede cuando se demuestre que la obra realizada no cuenta con las autorizaciones y los permisos correspondientes o, que la misma se hubiese realizado en contravención al permiso otorgado. Amparado en dicho precepto legal, **la parte demandante viene obligada a demostrar una de las siguientes:** (1) que el permiso de construcción había sido otorgado mediando información incorrecta o falsa; (2) que el uso que se estaba llevando a cabo no estaba autorizado o, (3) que se llevó a cabo una obra de construcción sin los permisos necesarios.

Para sustentar sus alegaciones la parte demandante aduce en primer lugar que, la parte demandada obtuvo el permiso de construcción número: 2022-469715-PCOC-031398 brindando información incorrecta o falsa, al utilizar el número de catastro de la finca matriz del Condominio Stella Maris para obtener el permiso, en lugar de brindar el número de catastro del apartamento 10-A. En su consecuencia alega que la parte demandada carece de legitimación activa para dicha solicitud al no ser el titular o legítimo dueño de la finca matriz. (Véase Entrada # 76 de SUMAC, alegaciones 68 y 69).

Ahora bien, la parte demandante omite acomodaticiamente que del documento intitulado **Permiso de Construcción bajo el número de trámite 2022-469715-PCOC-031398** que fue expedido por la Oficina de Permisos el 22 de diciembre de 2022, se desprenden los siguientes hechos incontrovertibles:

1. El nombre del proyecto, que indica el referido documento es: “**Proyecto Remodelación Penthouse Condominio Stella Maris**”.
2. En el acápite donde se establece la descripción del proyecto lee como sigue: “**Remodelación**

de apartamento de 1,260 p.c.”

3. La dirección física que hace mención el referido documento es: “Apto 10A Santurce, Cond. Stella Maris, San Juan Puerto Rico 00907”.

4. El acápite donde menciona el dueño, lee como sigue: Colón Prieto Corporation. (Véase Entrada # 107, Anejo 6 de SUMAC)

Por otro lado, resulta indispensable y esencial examinar la Escritura Número 66 “*Deed of Subjection of Property to the Horizontal*” otorgada el 11 de febrero del 1969 ante el Notario Público, Carlos J. Faure, para fines de evaluar los planteamientos esbozados por la parte demandante en su demanda. De una revisión a la misma, se desprende claramente como parte de la descripción general, que el Condominio Stella Maris cuenta con una cabida de 31,780 p.c. (Véase Entrada #14, Anejo 1 de SUMAC).

La información sobre la cabida de **1,260 p.c** del apartamento 10-A, sumada a la información antes desglosada, la cual se desprende del contenido del Permiso de Construcción, denota claramente que el permiso no fue expedido a nombre del Condominio Stella Maris, como alega la parte demandante para intentar sustentar la Segunda Causa de Acción sobre el Injunction Estatutario, bajo el fundamento de revocar el permiso otorgado por haber utilizado información incorrecta o falsa.

La razón por la cual el Permiso de Construcción bajo el número de trámite 2022-469715-PCOC-031398 refleja el número de catastro **040-039-004-01** correspondiente a la finca matriz del Condominio Stella Maris, en lugar de reflejar el número de catastro **040-039-004-01-035** correspondiente al apartamento 10-A, es debido a que **el perfil de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) provee para once (11) dígitos.** Dicha limitación de espacio impide escribir el número de catastro completo de **catorce (14) dígitos**, correspondiente al apartamento 10-A para la cual se solicitó la remodelación. (Véase Entrada # 107, Anejo 5de SUMAC). Como puede apreciarse, la referencia al número de catastro del edificio por sí sola no implica que el permiso de construcción fue expedido a nombre del Condominio Stella Maris, ni mucho menos denota conductas específicas de fraude, engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún delito en la etapa de la solicitud del permiso de construcción; circunstancias requeridas por el precitado Arts. 14.1 de la Lay Núm. 161-2009, supra. Por lo tanto, resulta totalmente improcedente la solicitud de revocación del permiso de construcción contenida en la Segunda

Causa de Acción, basado en que **el demandado utilizó información incorrecta o falsa para obtener el permiso de construcción que le fue otorgado.**

En segundo lugar, la parte demandante como parte de su Segunda Causa de Acción en la Demanda Enmendada alegó que, **el costo estimado** incluido en la solicitud de construcción es por mucho, menor al costo real de las obras de remodelación, instalación de ventanas y el falso techo que fueron instalados en el apartamento 10-A.¹¹ Sobre este particular cabe destacar que ni de la Ley de Permisos, ni del Reglamento Conjunto, se desprende que en aquellos casos que se determine que el costo estimado de la obra fue calculado incorrectamente, ello acarrearía la paralización o demolición de una obra. De hecho, **el propio permiso de construcción se desprende que el costo estimado de construcción se puede subsanar y corregir efectuando el pago correspondiente por dicho exceso.**

Es un hecho incontrovertible que **se desprende del aviso o apercibimiento que se detalla en el propio permiso de construcción otorgado**, que: “si la OGPe determina que el costo estimado del valor de la obra ha sido calculado incorrectamente, la OGPe, mediante orden a tales efectos, calculará el mismo y exigirá al solicitante que se paguen los derechos de conformidad con ese” (Véase Entrada # 107, Anejo 4 de SUMAC)

En el caso de autos, resaltamos que, la OGPe con anterioridad o posterioridad al permiso otorgado, no notificó al demandado requerimiento o comunicación alguna, solicitándole el pago de derechos adicionales por concepto del costo estimado del valor de la obra. De manera que, no procede considerar **argumentos especulativos y sin evidencia sustancial** sobre el costo estimado que fue incluido en la solicitud de construcción para la remodelación del apartamento 10-A. Recordemos que en el presente **caso existe un permiso oficial, otorgado por las autoridades competentes y el cual se encuentra revestido de una presunción de legalidad y corrección**, que detalla los aspectos necesarios para constatar su validez. La falta de evidencia sustantiva para impugnar dicha presunción, tornan en especulativa e improcedente la solicitud de invalidez del permiso otorgado.

De otra parte, la parte demandante trae como tercer asunto para sustentar su Segunda Causa de Acción bajo la Ley de Permisos, que la parte demandada incumplió con los **requisitos y la notificación** que exige el Reglamento Conjunto vigente en su Sección 2.1.9.12 (i), al

¹¹ Se llevaron a cabo obras de remodelación que se encuentran exentas de solicitar permiso de construcción ante la OGPe, según dispone el Reglamento Conjunto en su Regla 3.2.4, Sección 3.2.4.1.

mantener un rótulo en su entrada que contiene un número de permiso distinto al expedido y al no cumplir con el **tamaño ni la forma exigida**.

Nuevamente la parte demandante con la intención de inducir a error a este Honorable Tribunal recurre a información falsa y carente de méritos haciendo referencia a un permiso previo que en nada se relaciona con el permiso aquí en cuestión. (Véase Entrada # 107, Anejo 7 de SUMAC). Tan es así, que la OGPe como parte de la aprobación final para la solicitud de permiso, requirió al demandado entre otras cosas, que sometería una foto del rótulo que identificará la construcción (debidamente instalado) a tenor con lo dispuesto en el Reglamento Conjunto vigente. (Véase Entrada # 107, Anejo 6 de SUMAC). **Dicho rótulo con el número de permiso 2022-469715-PCOC-031398, con el tamaño y la forma exigida por OGPe, fue presentado por la parte demandada como parte de la solicitud del permiso de construcción.** (Véase Entrada # 107, Anejo 7 de SUMAC)

Por lo que, a la luz de lo anterior, la parte demandante por razones obvias omitió información con la intención de demostrar que la remodelación realizada se llevó a cabo en contravención al permiso otorgado y así poder adelantar su argumento principal sobre el cambio de fachada.

Por último, resulta importante mencionar que, **los planteamientos presentados por la parte demandante como parte de su Segunda Causa de Acción, fueron también presentados el 29 DE ENERO DE 2025 ante la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan (OPMASJ), por la titular del Apartamento 10-B, la Sra. Jo W. Guthrie, bajo la Querella Número. 250P-67486QC-SJ. De hecho, la titular del Apartamento 10-B, quien fue miembro de la Junta de Directores del Condominio Stella Maris, llevó a cabo la remodelación de su apartamento y alteró la fachada del Condominio sin cumplir con los requisitos que aquí se le exigen a la parte Demandada.**

Sobre la referida querella el personal de la OPMASJ **determinó que, tras la investigación e intervención realizada, no se encontraron violaciones a la Ley 161-2009 según enmendada. Además, concluyó que no se encontró construcción disconforme al plano sometido para el permiso 2022-469715-PCOC-031398.** (Véase Entrada # 107, Anejo 8 de SUMAC)

IV. CONCLUSION

Con las alegaciones de la Segunda Causa de Acción de la Demanda Enmendada, la parte demandante pretende impugnar el permiso de construcción número 2022-469715-PCOC-031398, el cual fue otorgado por autoridad competente para la remodelación del apartamento 10-A. La prueba incontrovertible demuestra que el permiso no fue obtenido en violación a las leyes o reglamentos aplicables; ni que existe evidencia sustancial de un incumplimiento a las leyes o reglamentos durante su ejecución.

La Segunda Causa de Acción sobre el *injunction estatutario* a base del artículo 14.1, de la Ley de Reforma de Permisos, resulta totalmente improcedente como cuestión de derecho, a los fines de justificar la revocación del permiso de construcción otorgado y la demolición de las obras realizadas por el demandado. **Las obras de remodelación fueron construidas en virtud de un permiso válido, independientemente del efecto que las mismas puedan tener sobre la fachada del condominio, el cual tendría que adjudicarse conforme a derecho en virtud de la Ley de Condominios, en la demanda número SJ2022CV084 que se está ventilando en la sala 505 de este Honorable Tribunal y a la Querella número C-SAN-2025-0022017, bajo la jurisdicción primaria de DACO.**

Las alegaciones de la parte demandante en la Segunda Causa de Acción no cumplen con ninguna de las cuatro (4) causas enumeradas en el artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, supra. *Veamos.*

- (1) No procede la revocación del permiso otorgado, debido a que no tiene fundamento la alegación de que se obtuvo utilizando información incorrecta o falsa;
- (2) No procede la revocación o paralización basado en que la remodelación no cuenta con las autorizaciones y permisos correspondientes, ni que se incumplió con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado;
- (3) No procede la revocación o la paralización del permiso otorgado bajo el fundamento de que se trata de un uso no autorizado;
- (4) No procede la demolición de obras construidas, por el argumento de que la remodelación no cuenta con permiso de construcción.

Por lo tanto, entendemos respetuosamente que el recurso extraordinario de Injunction Estatutario presentado por la parte demandante para su Segunda Causa de Acción bajo el Art. 14.1 de la Ley de Permisos de Puerto Rico, no cumple con los estándares regulatorios aplicables a la referida Ley y con los pronunciamientos jurisprudenciales.

La parte demandada cuenta con un permiso oficial, otorgado por las autoridades competentes y el cual se encuentra revestido de una presunción de legalidad y corrección, que detalla los aspectos necesarios para constatar su validez. Por lo que, como cuestión de hecho, debe dársele entera deferencia a la determinación de la OGPe que es la agencia administrativa con el conocimiento especializado y la experiencia sobre la materia que su ley habilitadora les confiere.

Por otro lado, la parte demandante con su Segunda Causa de Acción al amparo de la Ley de Permisos, pretende de manera colateral solicitar la revocación del referido permiso, fundamentándose en alegaciones sobre una alteración de la fachada, las cuales tendrían que ser atendidas y adjudicadas bajo la Ley de Condominio de Puerto Rico. Debido al hecho de que el recurso extraordinario del Injunction Estatutario no es de aplicación para atender asuntos relacionados a alteraciones a la fachada, **este Tribunal carece de jurisdicción sobre la materia al dejar de exponer hechos que justifiquen la concesión de un remedio al amparo de la Ley de Permisos.**

A tenor con lo anterior, procede la desestimación de la Segunda Causa de Acción presentada en la Primera Demanda Enmendada en virtud de lo dispuesto en la Regla 10.2 (1) (5) de las de Procedimiento Civil.

SOLICITUD DE REFERIDO A MEDIACION DE CONFLICTOS

Resulta importante traer a la atención de este Honorable Tribunal, para fines de conocer el trasfondo del presente caso, que los hechos esbozados en la demanda de autos se **remontan al año 2021** y se originan por **un conflicto entre vecinos y de convivencia**, entre los miembros de la Junta de Directores del Consejo de Titulares del Condominio Stella Maris y la familia que compone la Corporación Colón Prieto, como consecuencia de unos trabajos de remodelación en el apartamento 10-A de la parte demandada.

Dicha remodelación fue paralizada por la Junta de Directores en diciembre de 2021, impidiendo todo tipo de trabajo, remoción de escombros e instalación de puertas y ventanas, al extremo de vencerse un primer permiso de construcción. Desde entonces, la Junta de Directores ha desarrollado un patrón de persecución selectiva, discrimin y abuso del derecho¹² contra la parte demandada, obstruyendo los trabajos de remodelación e imponiendo condiciones y exigencias que no le aplicaron a la remodelación y alteración de fachada del apartamento

¹² El Art. 2 de la Ley de Condominios de Puerto Rico, 31 LPRA § 1921 establece una prohibición al abuso del derecho.

10-B (penthouse-B)¹³, ni al apartamento 9-A¹⁴, ni a los propios trabajos de alteración de la fachada, demolición, construcción y remodelación del área del “lobby” del Condominio Stella Maris, ejecutados por la Junta de Directores sin los correspondientes permisos¹⁵, entre otros.

Una resolución resolviendo la controversia en el caso de autos, lejos de resolver un problema entre las partes, va a provocar más tensión y conflictos recurrentes entre vecinos, con consecuencias no predecibles a corto y largo plazo.

El **Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos** (Regla 7.05), permite que el tribunal refiera un caso a mediación por iniciativa propia o a solicitud de parte.

Es el mayor interés de la parte demandada intentar solucionar todo tipo de disputas entre las partes (que son vecinos), las cuales **se han extendido por más de cinco (5) años**, con la radicación de varias demandas y querellas en tribunales y foros administrativos, los cuales han afectado significativamente la convivencia en el Condominio Stella Maris.

El caso de auto envuelve un asunto que es susceptible de mediación, por lo que muy respetuosamente se solicita de este Honorable Tribunal que Ordene el referido de las partes a un **Centro de Mediación de Conflictos** de la Rama Judicial o a un mediador privado certificado.

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente se solicita a este Honorable Tribunal, tome conocimiento de lo antes expuesto, declare **CON LUGAR** la presente moción y en su consecuencia:

1. **Desestime por falta de jurisdicción sobre la materia** las alegaciones de alteraciones sustanciales a la fachada del edificio y apropiación de elementos comunes, contenidas en la Segunda Causa de Acción de la Demanda Enmendada por no estar reguladas por el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009.
2. Desestime la Segunda Causa de Acción en virtud de la Regla 10.2 (5) de las de Procedimiento Civil por no configurarse ninguna de las cuatro (4) causas enumeradas en el artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009.

¹³ La titular del apartamento 10-B (*penthouse-B*), Sra. Jo W. Guthrie para ese entonces era miembro de la Junta de Directores y con la remodelación de su apartamento se alteró la fachada del Condominio sin cumplir con los requisitos que aquí se le exigen a la parte Demandada.

¹⁴ La *Junta de Directores* permitió en la remodelación del apartamento 9-A, la relocalización de la cocina, de la misma forma que la parte Demandada propuso en su apartamento 10-A. Sin embargo, para la relocalización de la cocina en el apartamento 10-A, la Junta de Directores presentó oposición y fue objeto del *Injunction* y la Sentencia Parcial por Estipulación del 7 de octubre de 2022, donde se le ordenó presentar una certificación de un ingeniero estructural.

¹⁵ La *Junta de Directores* ha realizado trabajos de **alteración de fachada, demolición, construcción y remodelación del “lobby” del condominio**, sin cumplir con los permisos y los requisitos que aquí se le exigen a la parte Demandada. Por tal razón se encuentra ante la consideración de DACO.

3. Desestime en virtud de la Regla 10.2 (5) de las de Procedimiento Civil, las alegaciones de la Primera Causa de Acción sobre la controversia relacionada a la instalación del “falso techo” y las “sliding windows”, por encontrarse pendiente de adjudicar bajo la jurisdicción y competencia de la sala 505 en la demanda número SJ2022CV08480.
4. Ordene el referido de las partes a un **Centro de Mediación de Conflictos** de la Rama Judicial o a un mediador privado certificado.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA

SE CERTIFICA que en el día de hoy se presentó copia fiel y exacta de este escrito mediante el sistema SUMAC, el cual enviará notificación a todos los abogados de récord.

En Toa Baja, para San Juan, Puerto Rico a 14 de abril de 2026.

BUFETE ERNIE CABÁN & ASSOC.

2691 Paseo Anón, Suite 201
2 da. Sec. Levittown Lakes
Toa Baja, P.R. 00949
Tel./ Fax. (787) 778 – 7922

f/Lcdo. Ernie E. Cabán Santiago

Abogado Núm.: 11837
E-mail: lcdo.erniecaban@gmail.com

f/ Lcda. Glendaly Molina Jorge

Abogada Núm.: 19600
E-mail: gmolinalaw@gmail.com